

الفقه المالكي - الدرس الأول: مقدمة تأسيسية

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه، ورفع شأن العلم وعظّمه. أهلاً بكم في هذه السنة الأكاديمية الجديدة المخصصة للدراسة المتعمقة للفقه المالكي.

هذا الدرس الأول هو مقدمة أساسية للمذهب المالكي، وهو أحد المذاهب الفقهية السنية الأربعة الرئيسية. سنستكشف أسس هذا المذهب، أصله، مبادئه المنهجية المميزة، وأهميته البالغة في تاريخ الإسلام وفي العديد من مناطق العالم.

يستمد الفقه المالكي اسمه من الإمام مالك بن أنس (93-179 هـ / 711-795 م)، وهو فقيه ومحدّث بارز من المدينة المنورة. يُعد عمله الرئيسي، الموطأ، من أوائل كتب الحديث والأحكام الفقهية، ويشكل حجر الزاوية للمذهب. تتميز المنهجية المالكية بالاعتماد القوي على عمل أهل المدينة المنورة، الذي يُعتبر انعكاساً مباشراً للسنة النبوية، بالإضافة إلى القرآن، والسنة (الأحاديث)، والإجماع (إجماع العلماء)، والقياس (الاستنباط بالتمثيل). كما تُعد مصادر أخرى مثل الاستصلاح (مراعاة المصلحة العامة) وسد الذرائع (منع الوسائل المؤدية إلى الشر) من الركائز الأساسية لهذا المذهب.

هذا العام، سنسعى جاهدين لفهم كيفية تطبيق هذه المبادئ على القضايا المعاصرة، من تحليل مدى ملاءمتها.



برنامج دراسي معمق

السنة الأولى: أسس العبادة

تُخصص هذه السنة للدراسة المتعمقة لمبادئ الطهارة (**Taharah**) والأحكام التفصيلية للصلاة (**Salat**) وفق الفقه المالكي. سنغطي الأنواع المختلفة للوضوء (الأصغر والأكبر)، النجاسات وتطهيرها، بالإضافة إلى شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، بما في ذلك الصلوات الخاصة مثل صلاة الجمعة، صلاة الجنازة، وصلوات العيد.

السنة الثانية: الأركان الاجتماعية والحج

تركز السنة الثانية على بقية أركان الإسلام ذات البعد الاجتماعي والروحي الكبير. وستقسم على فصلين دراسيين. سنستكشف **الزكاة** (الصدقة الواجبة)، **والصوم** (صيام رمضان)، **والحج** (الحج الأكبر إلى مكة)، مع تفصيل شروطها وكيفية أدائها وحكمها.

الفصل الدراسي الأول (السنة الثانية): الزكاة والصوم

سيخصص هذا الفصل الدراسي للدراسة الشاملة لأحكام **الزكاة**، بما في ذلك أنواعها (على المال، المحاصيل، الماشية، السلع التجارية)، مستحقوها، وشروط صحتها. سنتناول أيضاً **الصوم**، مع شرح شروطه، مبطلاته، كفاراته، بالإضافة إلى الصوم التطوعي وفضائله.

الفصل الدراسي الثاني (السنة الثانية): أحكام الحج والعمرة

سيتناول الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية الأحكام (**Ahkâm**) المتعلقة **بالحج والعمرة**. سيشمل ذلك دراسة التحضيرات، مراحل الحج (الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة)، المحظورات، التعويضات عن الإغفال، والجوانب اللوجستية والروحية لهذه الرحلة المقدسة.

مراجعنا الأساسية: كتاب "الجل المتين" لابن المؤقت في شرح "المرشدة" لابن عاشر، مع إثراء من مصادر فقه مالكية كلاسيكية أخرى.

نصائح للطالب

01

الاجتهاد في طلب العلم

يتطلب العلم الإسلامي تفانيًا كاملاً والتزامًا لا يتزعزع. وكما قال الإمام الشافعي: «إن لم تعطِ العلم كلك، لم يعطك بعضه، وإن أعطيته كلك، لم يعطك إلا بعضه.» وهذا يعني الإخلاص لله، والمثابرة في مواجهة الصعوبات، والاجتهاد المستمر في الحفظ والفهم والتطبيق.

03

اتباع مذهب فقهي دون تعصب

المذاهب الفقهية هي منهجيات منظمة لفهم وتطبيق الشريعة، وبذلك تخدم الأمة. سندرس بعمق المذهب المالكي، وهو أحد المذاهب السنية الأربعة المعترف بها، وله انتشار تاريخي في شمال وغرب إفريقيا. ستتم هذه الدراسة بمنهجية علمية صارمة، دون أي تقليل من شأن المذاهب الأخرى (الحنفي، الشافعي، الحنبلي). فهم الاختلاف ضروري، مع الإقرار بأن جميع المذاهب نابعة من اجتهاد العلماء المؤهلين وتمثل طرقًا صحيحة لفهم الإسلام وما يرضى المحجة والتسامح الفكري.

02

التحلي بالآداب الحسنة (الأدب)

يجب أن يرافق دراسة الدين أخلاقٌ مثالية. وهذا يشمل الاحترام العميق لله (الخضوع والخشية)، ولرسوله (صلى الله عليه وسلم) من خلال الالتزام بسنته وتبجيل تعاليمه، وكذلك لجميع المخلوقات. يجب على الطالب أن يطيع الأوامر الإلهية والنبوية وأن يتجنب المنهيات، وأن يتحلى بالتواضع تجاه الأساتذة، وبالاحترام تجاه النصوص المقدسة والكتب، وبالإحسان تجاه زملائه.



المراحل الخمس لتطور المذهب المالكي الفقهي

1. التأسيس

تميزت هذه المرحلة بترسيخ المبادئ الأساسية على يد الإمام مالك بن أنس (ت. 179 هـ / 795 م). كان منهجه يركز على القرآن والسنة وإجماع العلماء، وبشكل خاص على عمل أهل المدينة، الذي اعتبره دليلاً فقهياً قوياً. يمثل عمله الرئيسي، "الموطأ"، حجر الزاوية للمذهب.

2. التفرع

بعد الإمام مالك، قام تلاميذه المباشرين والأجيال اللاحقة بـ "تنميط" وتطوير تعليمه. لعبت شخصيات مثل ابن القاسم وسحنون دوراً حاسماً في تقنين تعاليم مالك واستنباط الأحكام لقضايا جديدة (تخريج واستنباط). في هذه المرحلة، تم صقل وتطبيق منهجيات مميزة مثل المصلحة المرسلة وسد الذرائع.

3. التطبيق والانتشار

خلال هذه الفترة، شهد الفقه المالكي انتشاراً جغرافياً واسعاً، ليصبح المذهب السائد في شمال إفريقيا والأندلس والسودان وأجزاء من مصر. تطلب تطبيقه في الأنظمة القضائية والحياة اليومية التكيف مع العادات المحلية ('العرف)، دون المساس بالمبادئ الإسلامية الأساسية، مما يدل على مرونته العملية.

4. النقد والمراجعة

لم يكن المذهب المالكي جامداً أبداً. تميزت هذه المرحلة بفحص نقدي داخلي ومراجعة مستمرة للمواقف الفقهية. أجرى العلماء نقاشات أكاديمية متعمقة، وأعادوا تقييم الأدلة، وقاموا بالترجيح (تفضيل رأي على آخر) لضمان متانة المذهب وملاءمته لمواجهة تحديات كل عصر، بالاعتماد على المصادر الأصلية.

5

5. التدوين والتنظيم

تتعلق هذه المرحلة الأخيرة بتجميع وتلخيص وتحرير الأعمال الضخمة التي هيكلت وحفظت الفقه المالكي. تمثل كتب مثل "المدونة" لسحنون مجموعات شاملة للآراء الفقهية للإمام مالك وتلاميذه، مما يتيح نقلاً أميناً ووصولاً سهلاً للتراث الفقهي

ابن عاشر (990-1040 هـ / 1582-1631 م)

سيرة مفصلة

أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري. ينحدر من عائلة أصلها من الأندلس، وُلد ونشأ في فاس بالمغرب، التي كانت آنذاك مركزاً مزدهراً للعلوم الإسلامية. كان عالماً متعدد التخصصات، يتقن مختلف العلوم الإسلامية. كانت عقيدته أشعرية، ومذهبه الفقهي مالكي، وتبع المسار الروحي الصوفي على طريقة الجنيد، مما يعكس نهجاً إسلامياً متكاملًا يجمع بين العقل، الشريعة، والروحانية.

أعمال رئيسية

أشهر أعمال ابن عاشر بلا منازع هو المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذا العمل هو منظومة شعرية تعليمية موجزة ومنظمة، صُممت لتسهيل تعلم أساسيات الدين الإسلامي وفقًا للتقاليد السنية والمذهب المالكي. تتناول ثلاثة علوم أساسية:

- **العقيدة:** يشرح مبادئ الإيمان الإسلامي وفقًا للعقيدة الأشعرية، موضحًا صفات الله وأركان الإيمان.
- **الفقه:** يفصل أحكام الفقه المالكي المتعلقة بالعبادات مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، والحج، بالإضافة إلى بعض المسائل المعاملات الأساسية.
- **التصوف (الأخلاق الروحية):** يرشد المسلم نحو التزكية الداخلية والكمال الأخلاقي (الإحسان) وفقًا لطريقة الجنيد الصوفية، مع التركيز على الإخلاص والتقوى وتحسين الخلق.

أصبح هذا العمل كتابًا أساسيًا ومدرّسًا على نطاق واسع في جميع أنحاء شمال وغرب إفريقيا، وغالبًا ما يحفظه الطلاب المبتدئون في العلوم الإسلامية لصفائه وإيجازه وفائدته العملية.



ابن الموقت (1312-1369 هـ / 1895-1950 م)

أعماله ومساهماته الرئيسية

مؤلف غزير الإنتاج لأكثر من 80 كتابًا تتناول الفقه، واللغويات، والشعر، والتاريخ، وعلوم الوقت. ومن أهم مساهماته "الحبل المتين شرح مرشد ابن عاشر". وهذا الشرح هو توضيح مفصل وعميق لعمل ابن عاشر الشهير، يقدم توضيحات حول قواعد الفقه المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف الجنيدي، مما يجعله لا غنى عنه لطلاب العلوم الشرعية.

لقب "ابن الموقت"

ورث هذا اللقب، الذي يعني "ابن ضابط الوقت"، من عائلة كان دورها الأصلي إدارة الساعة وأوقات الصلاة في مسجد يوسفية المرموق بمراكش. وكان دور "الموقت" حاسمًا، حيث جمع بين الفلك والرياضيات والفقه الشرعي لتحديد أوقات الصلاة والاتجاهات بدقة.

الاسم الكامل والأصول

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن مبارك المسفيوي المراكشي المالكي. ولد في مراكش، وينحدر من سلالة علمية، وتسميته "المالكي" تؤكد التزامه بالمذهب المالكي، السائد في المغرب.

فئات الأموال الخاضعة للزكاة

فرضت الزكاة على ما يُعرف عادةً بـ: المعادن الثمينة، الحبوب، الفواكه المحددة، والماشية.



الحبوب والبقوليات (حبوب)

تجب الزكاة على محاصيل الحبوب والبقوليات التي تُزرع، قابلة للقياس، قابلة للتخزين، وتمثل سلعة غذائية أساسية. يتضمن المذهب المالكي حوالي 18 نوعًا من الحبوب والبقوليات، مثل القمح، الشعير، الأرز، الذرة، العدس، الحمص، والدخن. النصاب لهذه المحاصيل هو 5 أوسق، أي ما يعادل تقريبًا 675 كيلوغرامًا. تُؤخذ الزكاة بعد الحصاد وتنظيف المحصول، بمعدل 10% على المحاصيل المسقية طبيعيًا و 5% على تلك المسقية صناعيًا.



المعادن الثمينة (عين)

في الإسلام، يشكل الذهب والفضة العملات التقليدية الرئيسية. وفقًا للمذهب المالكي، الزكاة واجبة على هذه المعادن إذا بلغت نصابًا معينًا (Nisab) وتم حيازتها لمدة حول كامل (Hawl). النصاب للذهب محدد بـ 20 مثقالًا (حوالي 85 جرامًا من الذهب الخالص)، وللفضة بـ 200 درهم (حوالي 595 جرامًا من الفضة الخالصة). معدل الزكاة المطبق هو 2.5%.



الماشية (أنعام)

تطبق زكاة الماشية على الفئات الرئيسية الثلاث: الإبل، الأبقار (بما في ذلك الجواميس)، والأغنام/الماعز (الخراف والماعز). لكل فئة عتبات (Nisab) وشروط زكاة محددة تختلف. على سبيل المثال، بالنسبة للإبل، تبدأ الزكاة عند 5 إبل. أما الأبقار، فالنصاب هو 30 رأسًا، وللأغنام/الماعز، هو 40 رأسًا. يجب أن تكون هذه الحيوانات راعية معظم أيام السنة وغير مخصصة للعمل أو النقل لتخضع للزكاة.



الفواكه (ثمار)

في المذهب المالكي، تقتصر زكاة الفواكه تحديدًا على التمور والزبيب. يستند هذا التقييد إلى قدرتها على الحفظ وأهميتها كسلع غذائية أساسية في العصر النبوي. النصاب لهذه الفواكه هو أيضًا 5 أوسق (حوالي 675 كجم) بعد تجفيفها. كما هو الحال بالنسبة للحبوب، تجب الزكاة بعد الحصاد والتجفيف، بنفس معدلات الضريبة حسب طريقة (الصناعي).

فئات الحبوب والفواكه الخاضعة للزكاة

الحبوب الرئيسية

القمح، الشعير، السلت (القمح الصلب).
تشكل هذه الحبوب الثلاثة أساس الغذاء في
العديد من المناطق وتخضع للزكاة بالإجماع.
تُفرض الزكاة على المحصول بعد خصم نفقات
الزراعة والحصاد إذا تم دراسة وتنظيف
الحبوب.

حبوب أخرى

الذرة، الأرز، الدخن، القمح الصلب (القمح
الدقيق).
في الفقه المالكي، تجب الزكاة على هذه
الحبوب إذا كانت من الأطعمة الأساسية
الشائعة، ويمكن تخزينها، ولا تستهلك خضراء
أو كعلف للحيوانات. القمح الصلب هو نوع
من القمح.

منتجات زيتية محددة

السّمسم، الزيتون.
تجب الزكاة على الزيتون عند تحويله إلى زيت أو
استهلاكه بعد التجفيف. بالنسبة للسّمسم،
تجب الزكاة إذا زُرِع كغذاء أساسي قابل
للتخزين، وفقاً للقاعدة العامة للحبوب. تُعفى
البذور الزيتية الأخرى عموماً، إلا إذا كانت
تشكل غذاءً أساسياً قابلاً للتخزين.

البقوليات

الحمص، العدس، الفول، الفاصوليا، الترمس،
البازلاء، الجلبان.
تخضع هذه البقوليات، إذا زُرِعت كغذاء أساسي
ويمكن تخزينها، للزكاة وفقاً للمذهب المالكي.

الفواكه

التمور والزبيب فقط.
في المذهب المالكي، تخضع هذه الفاكهتان
فقط للزكاة، لأنهما تعتبران من الأطعمة
الأساسية القابلة للتخزين بالتجفيف. تُفرض
الزكاة على وزنهما بعد التجفيف، عندما يبلغ
المحصول النصاب (الحد الأدنى).



المبدأ العام للزكاة على المحاصيل (الحبوب والفواكه) في الفقه المالكي هو أنها واجبة على كل ما يزرعه الإنسان، ويشكل غذاءً أساسياً للبشر، ويمكن تخزينه
لوقت طويل. النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) هو خمسة "أوسق"، أي ما يقارب 675 كجم. تؤخذ الزكاة بنسبة 10% إذا
أو (الينابيع) أو 5% إذا كانت تسقى صناعياً (بواسطة الآلات أو الجهد البشري).

شروط ومواعيد الزكاة



الحبوب والزرع

تجب الزكاة وقت "الإفراك"، أي عندما تبلغ الحبوب نضجها الكامل وتجف تمامًا بعد الحصاد، وتصبح جاهزة للتخزين. نصاب الحبوب هو 5 أوسق، أي ما يعادل حوالي 675 كجم. وتجب الزكاة على الحبوب الأساسية مثل القمح، الشعير، الأرز، والذرة، التي يمكن تخزينها وتعد غذاءً أساسيًا، وفقًا للمذهب المالكي. النسبة هي 10% إذا كانت تسقى بماء المطر أو 5% إذا كانت تسقى بماء اصطناعي.



المعادن والأنعام

تجب الزكاة بعد مرور "حول" (سنة قمرية كاملة) على الأنعام السائمة والمعادن المستخرجة أو الكنوز المدفونة (الركاز)، بشرط بلوغ النصاب المحدد لكل صنف. بالنسبة للأنعام، يختلف النصاب حسب النوع (الإبل، البقر، الغنم). أما المعادن، فالنصاب يعادل عادة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ونسبة الزكاة هي 2.5%. وبالنسبة للركاز، فالزكاة هي 20% وتجب فورًا، دون شرط الحول.



البذور الزيتية والزيوت

وفقًا للمذهب المالكي، تُفرض الزكاة على الزيت المستخرج من البذور الزيتية (مثل زيت الزيتون)، بشرط أن تبلغ كمية الزيت النصاب المعادل لنصاب الحبوب أو الثمار (أي 5 أوسق من البذور التي تعطي الزيت). يكون وقت إخراج الزكاة عندما يُستخرج الزيت ويُنقى. إذا كانت الزيتون مخصصة للاستهلاك المباشر وليس لاستخراج الزيت، فقد يعتبر بعض فقهاء المالكية الزكاة على الزيتون نفسه إذا بلغ النصاب.



الثمار

تجب الزكاة على الثمار وقت "الطيب"، أي عندما تبلغ نضجها التام وتصبح صالحة للأكل أو التجارة، خاصة التمور والزبيب. بالنسبة للتمور والزبيب، تُحسب الزكاة بعد تجفيفها، عندما تبلغ الكمية النصاب وهو 5 أوسق (حوالي 675 كجم). تنطبق نسبة 10% أو 5% بنفس طريقة الحبوب، بناءً على طريقة السقي.

نسب الزكاة ونصابها

5

نصاب الحبوب والثمار
نصاب الحبوب والثمار هو
خمسة أَوْسُقٍ (awsuq).
والوُسُق الواحد يعادل 60
صَاعًا (sa). وبالتالي، 5
أَوْسُق = 300 صاع، وهو ما
يعادل تقريبًا 612 كجم من
القمح أو الحبوب المماثلة،
وفقًا للتقدير الغالب في
الفقه المالكي.

5%

نصف العشر (الري
الصناعي)
تخص المحاصيل التي
يتطلب ربيها جهدًا بشريًا
ونفقات (آبار، آلات، شراء
ماء). النسبة هي 5%
(نصف العشر) من الناتج
الإجمالي. يهدف هذا
التفاوت إلى تعويض
التكاليف الإضافية التي
يتحملها المزارع للإنتاج.

10%

الزكاة العشرية (الري
الطبيعي)
تنطبق على المحاصيل التي
تروى بماء المطر أو الينابيع
الطبيعية أو المياه الجوفية
دون جهد بشري مكلف.
النسبة هي 10% (العُشر)
من الناتج الإجمالي. في
الفقه المالكي، تجب الزكاة
على جميع المحاصيل
الصالحة للأكل، والقابلة
للتخزين، والتي تخرج من
الأرض، بمجرد بلوغها
النصاب.

200

نصاب الفضة والذهب
نصاب الفضة هو 200 درهم
فضة، أي ما يعادل تقريبًا
595 جرامًا من الفضة
الخالصة. نصاب الذهب هو
20 دينارًا، أي ما يعادل
تقريبًا 85 جرامًا من الذهب
الخالص. هذه القيم حاسمة
لتحديد زكاة المعادن الثمينة
والنقود.

وفقًا للفقه المالكي، كل زيادة في المال تتجاوز الحد الأدنى (النصاب) تخضع للزكاة بشكل
تناسبي، بعد خصم النفقات الأساسية للإنتاج أو الحفاظ على المال. لا يوجد إعفاء لـ "فائض
طفيف" بمجرد بلوغ النصاب. الزكاة حق للفقراء في الثروة المنتجة.

